

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2844/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด สุพรรณบุรี
นาย บุญ มา พระ ลัก ษณ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 81, มาตรา 257

รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายถูกคนร้ายลักไป ต่อมาในคืนเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจยึดรถจักรยานยนต์ไว้เป็นของกลาง เนื่องจากคนร้ายขับไปชนคนได้ ราบาดเจ็บ การที่รถจักรยานยนต์ได้เข้ามาอยู่ในความยึดถือของเจ้าพนักงานตาม อำนาจที่กฎหมายให้ไว้ในคดีที่เกิดขึ้นภายหลังโดยไม่ได้เข้ามาอยู่ในความครอบครอง ของผู้เสียหายและไม่ได้เข้ามาอยู่ในความยึดถือของเจ้าพนักงานตำรวจในคดีที่มีการ ลักรถจักรยานยนต์ยังถือไม่ได้ว่าขณะที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดรถจักรยานยนต์ไว้ นั้น รถจักรยานยนต์พ้นสภาพจากทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด เพราะเจ้าพนักงาน ตำรวจที่ยึดไว้ก็มิรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ถูกลักมา การที่จำเลยติดต่อ ช. ผู้รับฝากรถ จักรยานยนต์ไว้ในคืนเกิดเหตุให้นำเงินไปไถ่ในวันรุ่งขึ้น เป็นการช่วยจำหน่ายรถ จักรยานยนต์ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในสภาพที่ถูกลักมาแต่การช่วยจำหน่าย ของจำเลยไม่สามารถที่จะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้เพราะรถจักรยานยนต์ยังอยู่ใน ความยึดถือของเจ้าพนักงานตำรวจที่ยึดไว้ในคดีอื่น จำเลยไม่อาจช่วยให้มีการ ไถ่ถอนตามที่ได้เจตนาจะให้เกิดผลได้เลย จึงเป็นความผิดฐานพยายามรับของโจรที่ ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรค แรกประกอบมาตรา 81

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2532 เวลากลางคืนหลังเที่ยง ถึงวันที่ 26 มกราคม 2532 เวลากลางคืนก่อนเที่ยงวันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยนี้กับพวกที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้ร่วมกันลักเอารถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮา หมายเลขทะเบียน สุพรรณบุรีจ-0960 จำนวน 1 คัน ราคา 28,500 บาท ของพลทหารสมปอง ทองนวลผู้เสียหายซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายเข้า สว่างศรี ไปโดยทุจริตเหตุเกิดที่ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรีขอให้พิพากษาลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 335 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 ลงโทษจำคุก 3 ปี ข้อหาลักทรัพย์ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องข้อหา รับของโจรด้วยนอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ปัญหาวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานรับของโจรตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษาหรือไม่ ข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นฟังมาโดยไม่มีฝ่ายใดฎีกาโต้แย้งได้ความว่า คืบเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายได้ถูกคนร้ายลักไปจากตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

และได้ถูกเจ้าพนักงานตำรวจยึดไว้เป็นของกลางในคืนที่รถจักรยานยนต์หาย
เนื่องจากคนร้ายขับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไปชนคนได้รับบาดเจ็บแล้วทิ้งรถ
จักรยานยนต์ไว้ตรงจุดที่ชนในเขตอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าพนักงาน
ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีประจันต์จึงได้ยึดมาเป็นของกลาง ในวันรุ่งขึ้น
จำเลยได้ไปบอกนายเข้า สว่างศรี ผู้รับฝากรถจักรยานยนต์ไว้ในคืนเกิดเหตุให้นำเงิน
3,000 บาทไปไถ่รถจักรยานยนต์คืนโดยรับว่าจะเป็นผู้พาไปไถ่คืนเห็นว่าการที่เจ้า
พนักงานตำรวจยึดรถจักรยานยนต์คันที่คนร้ายลักไปไว้ในคืนนั้นเป็นการที่รถ
จักรยานยนต์ของกลางได้เข้ามาอยู่ในความยึดถือของเจ้าพนักงานตามอำนาจที่
กฎหมายให้ไว้ในคดีที่เกิดขึ้นภายหลัง ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในความครอบครองของผู้
เสียหายและยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในความยึดถือของเจ้าพนักงานตำรวจผู้มีอำนาจหน้าที่
ในคดีที่มีการลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ จึงยังถือไม่ได้ว่าขณะที่เจ้าพนักงานตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีประจันต์ยึดรถจักรยานยนต์ของกลางไว้นั้นรถ
จักรยานยนต์ของกลางพ้นสภาพจากทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิด เพราะเจ้า
พนักงานตำรวจที่ยึดไว้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ถูกลักมาขณะที่ยึด การที่จำเลยมาติดต่อ
นายเข้าให้นำเงินไปไถ่ในวันรุ่งขึ้นนั้นเข้าลักษณะที่เป็นการจำหน่ายรถจักรยานยนต์
ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นทรัพย์ที่อยู่ในสภาพที่ถูกลักมาพฤติการณ์ของจำเลยที่ไปติดต่อ
ขอให้ไถ่นั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าจำเลยจะต้องรู้ว่าทรัพย์ที่ตนมาติดต่อขอให้ไถ่นั้น
เป็นของรายการกระทำของจำเลยจึงครบองค์ประกอบความผิดฐานรับของโจร เพียง
แต่ว่าการช่วยจำหน่ายของจำเลยนั้นไม่มีทางที่จะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ได้ เพราะว่า
ในขณะจำเลยกระทำการช่วยจำหน่ายทรัพย์ที่จำเลยช่วยจำหน่ายนั้นรถ
จักรยานยนต์ของกลางยังอยู่ในความยึดถือของเจ้าพนักงานตำรวจที่ยึดไว้ในคดีอื่น
จำเลยไม่อาจช่วยให้มีการไถ่ถอนอันถือว่าการช่วยจำหน่ายตามที่ได้เจตนาจะให้
เกิดผลได้เลยการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานพยายามกระทำความผิดฐาน
รับของโจรที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 357 วรรคแรก ประกอบมาตรา 81 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วย
ความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรค
แรก, 81 จำคุก 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ในการกระทำความผิดฐานรับของโจรต้องเป็นทรัพย์สินอันได้มาจากการกระ
ทำความผิด หรือเป็นของโจรนั่นเอง และต้องมีสภาพของโจรอยู่ในขณะที่กระทำการ
รับของโจร สภาพของโจรอาจสิ้นสุดลงได้เมื่อเจ้าของได้ทรัพย์สินนั้นคืนมาแล้ว หากมี
การกระทำต่อทรัพย์สินภายหลังจากนั้นผู้กระทำความผิดไม่มีความผิดฐานรับของโจร การที่
เจ้าพนักงานตำรวจได้ยึดทรัพย์สินไว้เป็นของกลางในคดีนั้นแล้ว ก็ทำให้สันนิษฐานเป็น
ของโจรเช่นเดียวกัน เพราะว่าเป็นการยึดไว้เพื่อคืนให้แก่เจ้าของต่อไป ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85 ให้อำนาจเจ้าพนักงานผู้จับที่จะค้นตัวผู้
ต้องหาและยึดสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ มาตรา 132(2)(4) ให้
อำนาจพนักงานสอบสวนที่จะยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระทำ
ผิดหรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำความผิดหรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้

การยึดไว้ดังกล่าวมิใช่เพียงนำทรัพย์สินนั้นมาไว้ในความครอบครองของเจ้าพนักงานเท่านั้น ผู้ยึดจะต้องดำเนินการอันใดที่จะแสดงการใช้อำนาจในการยึดให้ปรากฏไว้เป็นหลักฐานด้วย เช่นระบุไว้ในบันทึกจับกุม หรือในบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี หรือในบัญชีของกลางสำนวนการสอบสวน ซึ่งย่อมมีรายละเอียดของการกระทำผิดหรือข้อหาแห่งความผิดนั้น หลักฐานนี้จะชี้ได้ว่าเป็นการยึดทรัพย์สินในคดีใด คดีนี้เจ้าพนักงานตำรวจยึดรถจักรยานยนต์ไว้เป็นของกลางเนื่องจากมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่าคนร้ายขับรถจักรยานยนต์คันที่ตนลักมาไปชนคนได้รับบาดเจ็บแล้วทิ้งรถไว้ตรงจุดที่ชน เจ้าพนักงานตำรวจไม่รู้ว่าเป็นรถที่ถูกลักมา จึงยึดไว้ในสภาพที่เป็นสิ่งของที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานหรือที่ได้ใช้ในการกระทำผิดในคดีที่คนร้ายขับรถชนคนได้รับบาดเจ็บเท่านั้นซึ่งหลักฐานแสดงการยึดรถก็คงปรากฏแต่เพียงนั้น แต่มิใช่จะถือความรู้หรือไม่รู้ของเจ้าพนักงานตำรวจเป็นข้อสำคัญที่จะถือไปในทางตรงกันข้ามว่า หากต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจรู้ว่าเป็นรถที่ถูกลักมา จะเป็นการยึดไว้ในคดีลักทรัพย์ไปทันทีที่รู้เช่นนั้นหรือจะทำให้การยึดรถไว้แต่แรกนั้นกลายเป็นหรือถือว่าเป็นการยึดในคดีลักทรัพย์ไปได้ เพราะว่าแม้เจ้าพนักงานตำรวจจะรู้ว่าเป็นรถที่ถูกลักมาก็ตาม ถ้าเจ้าพนักงานตำรวจไม่ดำเนินการตามที่กล่าวข้างต้นเพื่อแสดงการใช้อำนาจในการยึดรถไว้ในคดีลักทรัพย์ก็ไม่อาจถือว่าเป็นการยึดไว้ในคดีลักทรัพย์ได้ รถจักรยานยนต์จึงยังมีสภาพเป็นของโจรอยู่ จึงอาจมีการกระทำผิดฐานรับของโจรต่อไปได้ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 81 ให้ถือว่าการกระทำที่ไม่สามารถจะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เป็นการพยายามกระทำความผิดด้วยเหตุเพียง 2 ประการเท่านั้น คือ เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำความผิดประการหนึ่ง กับเหตุแห่งวัตถุที่มุ่งหมายกระทำต่ออีกประการหนึ่งคดีนี้การที่จำเลยไปบอก ช. ผู้รับฝากรถจักรยานยนต์ให้นำเงิน 3,000 บาทไปไถ่รถจักรยานยนต์คืนโดยรับว่าจะเป็นผู้พาไปไถ่คืนเป็นการช่วยจำหน่ายแล้ว มิใช่ปัจจัยในการกระทำความผิดไม่สามารถจะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ ส่วนรถจักรยานยนต์ถูกยึดไว้ในคดีที่คนร้ายขับรถชนคนได้รับบาดเจ็บ

ยังมีสภาพของโจรอยู่ ก็มีใช้เป็นกรณีที่วัตถุที่มุ่งหมายกระทำต่อไม่สามารถจะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ที่คำพิพากษากล่าวว่าการช่วยจำหน่ายของจำเลยไม่มีทางที่จะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ได้ เพราะว่าในขณะที่จำเลยกระทำการช่วยจำหน่ายทรัพย์สินที่จำเลยช่วยจำหน่ายนั้นยังอยู่ในความยึดถือของเจ้าพนักงานตำรวจที่ยึดไว้ในคดีอื่น จำเลยไม่อาจช่วยให้มีการไถ่ถอนอันถือว่าการช่วยจำหน่ายตามที่ได้เจตนาจะให้เกิดผลได้เลย จึงเป็นความผิดฐานพยายามกระทำความผิดฐานรับของโจรที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 81 นั้น การที่ไม่อาจเกิดผลเป็นการไถ่ถอนรถคืนมาได้เลย เป็นเรื่องอื่นที่มีใช้เหตุปัจจัยในการกระทำผิด และกฎหมายมิได้กำหนดเอาข้อดังกล่าวเป็นเหตุให้ถือว่าเป็นการพยายามกระทำความผิด จึงไม่น่าจะถือว่าเป็นการพยายามกระทำผิดที่เป็นไปไม่ได้โดยแน่แท้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 81 แต่เป็นการพยายามกระทำความผิดตามมาตรา 80 ซึ่งพอจะเทียบได้กับกรณีที่คนร้ายมีมือเปล่าเข้าไปในอาคารเพื่อลักของมีค่า ปรากฏว่าเจ้าของเก็บของมีค่าไว้ในห้องนิรภัย คนร้ายจึงลักของมีค่าไปไม่ได้ย่อมเป็นการพยายามกระทำความผิดตามมาตรา 80 ไพโรจน์ วายุภาพ